b. Phân tích nội dung quy tắc 14.11

PHẦN III: TÌNH HUỐNG (4 điểm)

Bà Nguyễn A đến Văn phòng luật sư yêu cầu Văn phòng cử đích danh Luật sư Y là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà trong vụ án dân sự "Tranh chấp thừa kế" mà bà là nguyên đơn. Sau khi trao đổi thỏa thuận, hai bên đồng ý mức thù lao trọn gói là 80 triệu đồng chưa bao gồm thuế VAT.

Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, Ông Trần B (người đồng thừa kế với bà Nguyễn A) đã chủ động gặp Luật sư Y bày tỏ ý định tặng Luật sư Y 50 triệu nếu Luật sư Y đồng ý không can thiệp sâu vào vụ tranh chấp này mà hãy để Luật sư của Ông Trần B chủ động xử lý mọi việc. Sau đó, Luật sư Y đã ngầm thực hiện đúng thỏa thuận với ông Trần B và không kể lại sự việc cho Bà Nguyễn A biết.

Hỏi: Anh/Chị cho biết, hành vi của Luật sư Y có vi phạm Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư không? Nếu có thì vi phạm quy tắc nào? Tại sao?

Đạo đức nghề luật sư – Đề số 3

ĐỀ ĐẠO ĐỨC SỐ 03

(Thời gian làm bài 90 phút)

Ôn tập về lý thuyết :

- *Luật luật sư 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung*
- *Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ*
- *Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ tư pháp*
- *Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam*

Lưu ý : chỉ ôn tập các nội dung nào liên quan trực tiếp đến đề ôn tập.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (15 câu tương ứng với 30 điểm)

Lựa chọn một phương án bạn cho là đúng nhất và khoanh tròn chữ a, b, c hoặc d đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Nguyên tắc hành nghề luật sư là:

1. Tuân thủ hiến pháp và pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.
2. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.
4. Cả ba phương án trên.

Câu 2. Theo quy định của Luật Luật sư, nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư được thực hiện như sau:

1. Kết hợp quản lý nhà nước với chế độ tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư.
2. Nhà nước thống nhất quản lý về luật sư và hành nghề luật sư.
3. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư thực hiện việc tự quản đối với luật sư.
4. Cả ba phương án trên đều sai.

Câu 3. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư gồm:

1. Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
2. Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn Luật sư ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Liên doàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức hành nghề luật sư.
4. Cả ba phương án trên điều sai.